اذ لا يلحقه المانية وربع الشئ يقوم مقام كله في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة ارباعه النجسة مقام كله لازوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع (وخيران طهر أقل من ربعه) ١٥٦ والصلاة فيه أفضل للستر واتيانه بالركوع والسجود وان صلى عريانا

بالايماء قاعدا صح وهو دون الاول أو قائما جاز وهو دونهما في الفضل لان من ابتلى ببليتين يختار أهونهما وان تساويا تخير (وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا) لما قلنا * (تنبيه) * قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى معه لا تجوز بخلاف الثوب المتنجس لان نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسل ثلاثا بخلاف نجاسة الثوب اه قلت فيه نظر لانه يطهر بما هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء (ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب) يعني لزم (استعماله) اى الاستتار به (ويستر القبل والدبر) اذا لم يستر الا قدرهما (فان لم يستر الا أحدهما قبل يستر الدبر) لانه أخف في حالة الركوع والسجود (وقيل) يستر (القبل) لانه يستقبل به القبلة ولانه لا يستتر بغيره والدبر يستتر بالاليتين وفيه تأمل لانه يستتر بالفخذين ووضع اليدين فوقهما (وندب صلاة العاري جالسا بالايماء بما دار رجليه نحو القبلة) لما فيه من الستر (فان صلى العاري

عليه استعماله (قوله اذ لا يلحقه المانية) أى كون المبيح يمن عليه باباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالاباحة (قوله منها هذا) ومنها حلق ربع الرأس أو تقصيره في الاحلال من الاحرام والجناية عليه (قوله ولم تقم الخ) جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر وقلتم بطهارة كله حكما ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة وتحكموا بنجاسة جميعه والنظر اعتبار الاكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعا بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع (قوله وخيران طهر أقل من ربعه) حاصله أنه بالخيار بين أن يصلي فيه وهو الافضل وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يليه في الفضل لما فيه من ستر العورة المغلظة أو قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل أو مومي وهذا دونهما وظاهر الهداية منعه فانه قال في الذي لا يجد ثوبا فان صلى قائما أجزأه لان في القعود ستر العورة المغلظة وفي القيام أداء هذه الاركان فيميل الى أيهما شاء قال الزيلعي ولو كان الايماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام اه قاله السيد (قوله لان من ابتلى ببليتين) كالصلاة في ثوب نجس بركوع وسجود وصلاته عريانا قاعدا يومي (قوله يختار أهونهما) كما لو كانت المرأة اذا صلت قائمة ينكشف ربع عضو منها وان صلت جالسة استترت تصلي جالسة لان ترك القيام اهون كذا في الشرح وكذا يصلي في الثوب النجس في الصورة السابقة (قوله وان تساويا تخير) كما في مسئلة المتن فانه لو استتر فاته فرض الطهارة ولو صلى عريانا فانه فرض الستر وكل منهما من الشروط فيخير (قوله لما قلنا) من اتيانه بالركوع والسجود وستر العورة (قوله قلت فيه نظر الخ) في النظر نظر لان الغسل أهون من التشميس ووضعه في الهواء لانه ليس المراد مطلق تشميس ووضع بل هما مقيدان بازالة النتن والفساد وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل والاكثر بخلاف الغسل فتأمل (قوله لانه أخف) قال في الدر التعليل يفيد أنه لو صلى بالايماء تعين ستر القبل ثم بعده الفخذ ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء كما في سكب الانهر وغيره (قوله وقيل يستر القبل) قال في النهر والظاهر أن الخلاف في الاولوية (قوله وفيه تأمل) أى في التعليل الثاني (قوله لانه يستتر بالفخذين الخ) يمكن أن يقال معنى كونه لا يستتر بغيره أنه لا يستتر بغيره مشقة أي وستره بالفخذين فيه عسر وستره باليدين يفوت عبادة أخرى وهي وضعهما حال القيام الحكمي تحت السرة فتأمل (قوله ما دار رجليه نحو القبلة) هذا ما في الذخيرة وفي منية المصلي يقعد كما يقعد في الصلاة حال التشهد وعليه فيختلف فيه حال الرجل والمرأة قال في البحر والذي يظهر ترجيحه وانه أولى لانه يحصل به المبالغة في الستر ما لا يحصل بالهيئة الثانية مع خلوها عن فعل ما ليس بأولى وهو مد رجليه الى القبلة من غير ضرورة اه والخلاف في الاولوية (قوله فان صلى العاري الخ) بقي أمر رابع ذكره في البحر والنهر عن ملتقى البحار وهو الصلاة قاعدا يركع ويسجد (قوله ما بين السرة) أى ما يحاذي ذلك من سائر الجوانب وقيل ابتداؤها من السرة وقيل من المنبت وفي لفظ الرجل اشارة الى أن الصبي ليس كذلك قال في السراج الصغير جدا

قائما بالايماء أو) قائما آتيا (بالركوع والسجود صح) لاتيانه بالاركان فيميل الى أيهما شاء والافضل الاول ولو صلى لا تكون عاريا فاسبا ساترا اختلف في صحتها (وعورة الرجل) حرا كان أو عبدا أو مدبرا (ما بين السرة ومنتهى الركبة) في ظاهر الرواية سميت عورة